

1531770-97.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... reincidência, tenho o réu já sido condenado por roubo majorado, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis revelam que a substituição não é suficiente para reprimenda do delito.

O valor do dia- multa deve ser fixado no mínimo legal, por inexistir elementos que amparem sua majoração.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531770-97.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531770-97.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2353998/2021 - 26º D.P. SACOMA, 22198243 - 26º D.P. SACOMA, 4760/21/226 - 26º D.P. SACOMA, 2353998 - 26º D.P.

SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAYKE HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

KAYKE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 180, "caput", e 311, do Código Penal, e 309, "caput", do Código de Trânsito, c.c. 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data e horário incertos, no período compreendido entre os dias 12 e 30 de dezembro de 2021, nesta Capital, recebeu, e, na última data supra, por volta da 1h45min, na Avenida Miguel Estefano, altura do número 5.000, Jardim Colina,

Pari, nesta Capital, conduziu a motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, placa original EJW9G28, avaliada em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencente a Roberto Galderisi, que sabia produto de crime, conforme autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/16, bem como B.O. nº 2387827/2021, da delegacia eletrônica, de fls. 36/37. Consta, ainda, que, no mesmo período, adulterou ou concorreu de qualquer forma para adulterar o sinal identificador de referido veículo, trocando a placa original EJW9G28, pela placa falsa FMJ9D85, para assegurar a impunidade do crime anterior. Consta, por fim, que, na última data e local supracitados, dirigiu referido veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano (fls. 86/89).

O réu foi preso em flagrante (fls. 010/2), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 56/59).

A denúncia foi recebida (fls. 102/104). O réu foi citado (fls. 162) e apresentou de resposta à acusação (fls. 105/106), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 153).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima, três testemunhas e interrogado do réu. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial do pedido, afastando-se o crime previsto no artigo 311 do Código Penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu quanto delito previsto no artigo 311 do Código Penal e fixação da pena dos artigos 180, caput, e 309 do CTB no mínimo legal; o reconhecimento da confissão; fixando-se regime inicial aberto e concedendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que são imputadas ao réu as condutas típicas previstas nos artigos 180, "caput", e 311, do Código Penal, e 309, "caput", do Código de Trânsito, c.c. 69, "caput", do Código Penal.

A materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio dos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15 e 16) e pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que também demonstrou a autoria delitiva com relação a receptação e ao delito de trânsito.

O réu negou a prática dos delitos. Disse, em suma, que pegou a moto emprestada de um rapaz para buscar remédio para sua namorada. Só conhecia esse rapaz de vista, que mesmo assim emprestou a moto. O dono disse que a moto era de leilão e não poderia rodar. Não sabia que a moto era produto de crime. Não era habilitado para conduzir veículo, mas o fez por desespero para ajudar sua namorada. Não pediu para buscarem remédio pelo calor do momento. Sua namorada havia desmaiado e não sabia que remédio iria comprar, não pensou em chamar a ambulância. Estava acima da velocidade a viatura lhe deu ordem de parada e ficou assustado porque estava de LA. Acabou batendo a moto porque a viatura o fechou (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento probatório.

A vítima Roberto Galderisi declarou que, em 12/12/2012, estava na moto, quando foi abordado por duas pessoas armadas, que roubaram a motocicleta. Logo depois do natal, policiais informaram que encontraram sua moto, mas não o reconheceu como autor do roubo, pois o ele usava capacete (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

José Lima da Silva narrou, em síntese, que estava na condução de um veículo Citroen C3, quando uma moto colidiu na traseira de seu veículo. O condutor da moto estava fugindo da polícia. Teve prejuízo de cerca de mil e trezentos reais (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar Ricardo de Souza Leite afirmou, em suma, que foram informados que outar equipe estavam acompanhando uma moto, que perderam de vista. Pelo que soube a morto estava sendo acompanhada por roubo. A visualizaram em alta velocidade e passaram a acompanhá-la, que continuou em fuga. A moto colidiu em um citroen C3. O réu chegou a resistir a abordagem Alcançado, o réu confessou que a moto era

produto de crime, mas não soube dar explicações sobre ela. A moto estava com placas de outra motocicleta, não sendo falsa. O acusado não tinha habilitação para dirigir. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Gabriel Lourenço de Miranda Perger, policial militar, narrou, em suma, que estavam em patrulhamento, quando foram avisados de que uma moto estava sendo acompanhada por outra equipe, mas não sabe o motivo. A avistaram em alta velocidade. Iniciaram acompanhamento, vindo a moto a colidir na traseira de um veículo. O acusado caiu e tentou empreender fuga, mas foi alcançado. Constataram que as placas eram de outra moto e, pelo emplacamento correto, que a motocicleta era produto de crime ocorrido alguns dias atrás. O acusado nada esclareceu sobre a moto. A placa estava presa por arame e a olho nu, não dava para perceber que era falsa. Não se lembra se o réu era habilitado para conduzir veículo automotor (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Não há qualquer verossimilhança nas declarações do réu, não sendo crível que um desconhecido o emprestaria uma moto ao invés de buscar os remédios de que necessitavam tampouco de que iria até uma farmácia, com sua namorada desmaiada, ao invés de ligar para ambulância ou levá-la até um hospital.

Portanto, dúvidas não há quanto ao crime de receptação perpetrado pelo acusado, que conduziu a motocicleta YAMAHA/MT03 ABS, placa original EJW9G28, sabendo que produto de crime,

Outrossim, não sendo comprovada sua autoria ou participação no cometimento do crime anterior, há evidência da ocorrência do crime de receptação, de modo que caberia a ele apresentar justificativa idônea que legitimasse sua posse em relação ao bem, o que não foi feito. É o que vem entendendo a jurisprudência:

“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se for dúvida e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação.” (RT 746/629).

E também não é o caso de desclassificar a receptação dolosa para a receptação culposa, pois o dolo pode perfeitamente ser extraído do comportamento objetivo do réu e do conjunto de circunstâncias e indícios que ornamentaram a prática criminosa, não havendo razão para desclassificação para qualquer outra modalidade. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.” (JUTACRIM/SP vol. 83/242).

No caso, há elementos suficientes a indicar que o acusado sabia da procedência ilícita do bem, eis que sequer trouxe justificativa coerente para sua posse, além de ter fugido da polícia. Ademais, a simples alegação de desconhecimento da origem do bem, desamparada de provas capazes de infirmar ou ao menos por em dúvida os demais elementos probatórios colhidos dos autos, não é capaz de, por si só, afastar a ocorrência do crime.

Dessa forma, não há dúvidas acerca da prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, pelo acusado.

Igualmente, há prova de materialidade e autoria do acusado quanto ao delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica a conduta de “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano”. Conforme os depoimentos dos policiais militares e demais provas dos autos, restou devidamente comprovado que o réu foi flagrado na condução de motocicleta, sem que tivesse habilitação para tanto.

Por outro lado, em relação ao delito previsto no artigo 311 do Código Penal, qual seja, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não restou comprovada a autoria do réu. Isso porque, a despeito da constatação de que o sinal identificador do veículo se encontrava adulterado, não há provas de que, de fato, o réu promoveu a adulteração da placa, de modo a assegurar a impunidade do delito. Desse modo, diante da insuficiência probatória em relação ao este delito, a aplicação do in dubio pro reo é medida que se impõe, devendo o réu ser absolvido em relação a este crime.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do réu por receptação e pelo artigo previsto no artigo 309 do Código Penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Quanto a receptação, verifica-se o alto valor do bem receptado (fls. 14). E quanto ao crime do artigo 309 do CP, verifica-se que o dono do carro no qual colidiu relatou teve sofrido prejuízo de mil e trezentos reais. Desse modo, fixo a pena base década delito em 1/6 acima de seu mínimo legal: em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para a receptação e 07 (sete) meses de detenção para o crime previsto no artigo 309 do CTB.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (fls. 44/45). Cumpre, aqui, asseverar que, embora a condenação anterior do réu tenha transitado em julgado em 14/12/2021 (fls. 44), existe reincidência no caso em tela porque a conduta de “conduzir” coisa que sabia ser produto de crime, além daquela incriminada pelo artigo 309 do CTB se deram em 30/12/2021. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, presente apenas a atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls.17), pois o acusado não confessou a prática dos delitos, dizendo que não sabia da origem ilícita da moto e que somente a colidiu porque a viatura atravessou sua frente. Dessa forma, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas com relação a ambos os crimes, pelo que mantenho as penas fixadas na primeira fase.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas.

O regime inicial para cumprimento da reclusão seria o fechado e da detenção, semiaberto, pois embora a pena seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, caput e §§2º e 3º do CP).

Todavia, considerando o tempo em que está preso, fixo semiaberto para a reclusão, ficando mantido o mesmo regime para detenção, eis que, de acordo com o artigo 69, segunda parte do Código Penal., “No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela”, Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, incisos II e III do Código Penal, pois a reincidência, tenho o réu já sido condenado por roubo majorado, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis revelam que a substituição não é suficiente para reprimenda do delito.

O valor do dia- multa deve ser fixado no mínimo legal, por inexistir elementos que amparem sua majoração.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu KAYKE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 180, "caput", do Código Penal, e 309, "caput", do Código de Trânsito, c.c. 69, "caput", do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 01 (um) ano e (02) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. E ABSOLVO o réu o réu KAYKE HENRIQUE SANTOS DA SILVA, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com relação ao artigo 311 do Código Penal, Tratando-se de réu reincidente, já tendo sido condenado pela prática de roubo, a prisão cautelar faz-se necessária para garantia da ordem pública. Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Havendo habeas corpus pendente de julgamento encaminhe-se cópia desta sentença para instrução do writ. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima. Custas na forma da lei. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA